



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 44 DEL 26/06/2026

OGGETTO: PRESA IN CUSTODIA TEMPORANEA TRAMITE COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E RELIGIOSO APPARTENENTI ALLA PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2026 addì 26 giugno alle ore 08:50 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco.

Il vice sindaco Deluca si collega da remoto

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- - il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Cristoforo – Borghi, con nota prot. 4093/2026 del 24/06/2026 ha rappresentato all'Amministrazione comunale di essere in possesso di alcuni beni mobili di particolare valore storico, culturale e religioso per la comunità locale, dei quali intende favorirne la conoscenza e la valorizzazione da parte della collettività;
- i beni cui fa riferimento sono quelli di seguito elencati:
 - 1) raccolta di fascicoli rilegati in forma di libro, contenente una pergamena in cartapeccora;
 - 2) libello del 1575, con copertina costituita da una pagina di libro medievale;
 - 3) pianeta archiviata tra i beni CEI appartenenti alla Parrocchia, NCTN 41934, datazione XVIII secolo;
 - 4) una pianeta e due dalmatiche con tessuto a strisce bianche e rosa, tipiche del XVIII secolo;
 - 5) sigillo per ceralacca a forma di timbro;
 - 6) timbro antico;
- il valore complessivo dichiarato dei beni è pari a euro **2.000,00**;
- l'Amministrazione comunale, nell'ottica di collaborazione istituzionale con la realtà parrocchiale locale, intende valutare favorevolmente la proposta nell'ottica di favorire l'esposizione e la fruizione di tali beni di interesse storico, artistico e religioso, senza che ciò comporti alcun trasferimento della proprietà o l'assunzione definitiva dei beni nel patrimonio comunale;

CONSIDERATO CHE

- i beni descritti presentano caratteristiche tali da richiedere particolare cautela, trattandosi di beni di interesse storico, artistico, archivistico, bibliografico e religioso;
- la concessione dei beni al Comune deve essere configurata quale comodato gratuito temporaneo, con esclusiva finalità di esposizione pubblica, valorizzazione culturale e custodia, senza alcun trasferimento della proprietà;
- trattandosi di beni appartenenti a ente ecclesiastico, appare necessario acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ordinario diocesano competente o dell'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici;
- l'esposizione al pubblico e la movimentazione dei beni dovranno essere precedute dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del proponente;
- l'iniziativa non comporta acquisizione dei beni al patrimonio comunale e non determina, di per sé, oneri economici ulteriori, salvo eventuali spese da impegnare con successivi atti del Responsabile competente.

RITENUTO

- di accogliere favorevolmente la proposta della Parrocchia, in ragione del rilevante interesse pubblico alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso locale;
- di stabilire che il comodato abbia durata di 5 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna, rinnovabile per eguale periodo previo accordo scritto tra le parti;
- di prevedere che il comodato sia revocabile anticipatamente in ogni momento su richiesta della Parrocchia, con obbligo del Comune di procedere alla restituzione dei beni secondo

modalità e tempistiche compatibili con le esigenze di disallestimento, sicurezza e conservazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, di esecuzione dell'Intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;
- il Codice civile, con particolare riferimento alla disciplina del comodato;
- lo Statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs.

CONSIDERATO CHE, che il suddetto provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto né indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, né prevede impegni di spesa o diminuzioni di entrata e pertanto l'atto non necessita del parere di regolarità contabile di cui al suddetto art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta formulata con nota prot. llo 0004093/2026 del 24/06/2026 dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Cristoforo – Borghi, di concedere al Comune di Borghi, in comodato gratuito temporaneo, i beni mobili indicati in premessa, al fine di consentirne la mostra/esposizione pubblica e la valorizzazione storico-culturale-religiosa a beneficio della collettività;
3. Di precisare che la proprietà dei beni resta integralmente in capo alla Parrocchia di San Cristoforo, con esclusione di qualsiasi effetto traslativo, donativo o acquisitivo in favore del Comune;
4. Di stabilire che il comodato gratuito temporaneo avrà durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico, rinnovabile per eguale periodo previo accordo scritto tra le parti;
5. Di stabilire che il comodato potrà essere revocato anticipatamente in ogni momento su richiesta della Parrocchia di San Cristoforo – Borghi,, con conseguente obbligo del Comune di procedere alla restituzione dei beni secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze tecniche di disallestimento, sicurezza e conservazione;
6. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico con i relativi oneri ed obblighi, l'individuazione degli spazi comunali presso cui depositare/ esporre i suddetti beni nonché gli adempimenti conseguenti, inclusa la sottoscrizione del verbale di restituzione;

7. Di subordinare la consegna materiale dei beni al Comune ai previ adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 42/2004, di competenza del soggetto comodante;

8. Di stabilire che i beni non potranno essere restaurati, modificati, concessi a terzi, trasferiti in altra sede, utilizzati per finalità diverse, riprodotti per finalità commerciali o inseriti in ulteriori iniziative senza il preventivo consenso scritto della Parrocchia di San Cristoforo – Borghi e senza le autorizzazioni eventualmente necessarie;

10. Di dare atto che l'operazione non determina effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni